

1502053-83.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... que avistaram o réu no local ponto de tráfico e o abordaram, sendo apreendido dinheiro em seu poder. O réu confessou o tráfico e indicou a caixa de correio onde estavam as drogas, local que as apreenderam, todas divididas em porções. Disse que o réu informou que era eu primeiro no tráfico e que estava trabalhando para pagar dívida de um celular de um amigo que ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1502053-83.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502053-83.2021.8.26.0537

2021/001507

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HÍTALO JOSÉ MARQUES LISBÔA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

HÍTALO JOSÉ MARQUES LISBÔA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 12:00 horas, na Av. Maria Cândida de Oliveira, altura do n.º 700, Bairro Vila Nogueira, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, cocaína e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na audiência de custódia foi concedida liberdade provisória ao réu, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 38/40). O alvará de soltura foi cumprido em 20.10.21 (fls. 47).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 82/83), sendo recebida a denúncia em 29.07.22 (fls. 86/87). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem

provados os fatos descritos na denúncia, aplicando-se a redução do art. 33, § 4.º, fixação de regime aberto e perda do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência ou em caso de eventual condenação, que seja considerada a confissão, aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 18), o réu confessou a prática do crime. Disse que estava no ponto de traficância vendendo drogas quando os policiais o abordaram e conduziram até a delegacia. Afirmou que receberia 20% do valor das vendas e que era seu primeiro dia no tráfico. Falou que decidiu traficar drogas para pagar uma dívida, referente ao celular de um amigo que ele havia quebrado.

Em juízo, permaneceu calado. Informou que nunca foi processado e nada tem contra os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Relataram que em diligências se depararam com o réu parado no ponto de tráfico, e que ao perceber a presença da viatura o réu demonstrou certo nervosismo, pelo que decidiram abordá-lo. Narraram que em busca pessoal, localizaram R\$ 35,00, em notas trocadas, no bolso da jaqueta que o réu trajava. Afirmaram que o réu confessou que estava traficando drogas e apontou o local onde as guardava, uma caixa de correio próxima de onde estavam. Falaram que foram até o local apontado, encontraram uma sacola plástica cujo interior continha 71 porções de cocaína e 80 trouxinhas de maconha, todas embaladas e individualizadas.

Cléber (policial), em juízo, narrou que avistaram o réu no local ponto de tráfico e o abordaram, sendo apreendido dinheiro em seu poder. O réu confessou o tráfico e indicou a caixa de correio onde estavam as drogas, local que as apreenderam, todas divididas em porções. Disse que o réu informou que era eu primeiro no tráfico e que estava trabalhando para pagar dívida de um celular de um amigo que ele quebrou. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Álvaro. O réu confessou e acha que falou que estava desempregado. Não conhecia o réu anteriormente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade e variedade de drogas apreendidas (fls. 16/17 - 71 invólucros de cocaína e 80 porções de maconha), divididas em porções, o fato de o local já ser conhecido como ponto de tráfico, a confissão informal e extrajudicial, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade senão fosse traficante, mesmo porque sequer provou possuir ocupação lícita.

Segundo a jurisprudência:

“Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

“Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio” (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pela conduta de guardar.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (71 invólucros de cocaína e 80 porções de maconha), demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 09/14) e laudo definitivo (fls. 59/61).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 99/101).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela menoridade e confissão extrajudicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 1/2, considerando a quantidade média de drogas apreendidas (fls. 16/17 - 71 invólucros de cocaína e 80 porções de maconha), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros, posto que é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, § 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, confessou na fase policial e informalmente, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO HÍTALO JOSÉ MARQUES LISBÔA à pena de 2 (DOIS) ANOS e 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, e 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do acusado.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 16 e 90) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Em relação à sacola plástica apreendida (fls. 16), já periciada (fls. 62/63), tendo em vista que não tem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 42), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06), elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes, e intime-se o réu para pagamento das custas processuais.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 09 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA